

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/781/2019
श्री सतीश गुप्ता, वार्ड नं. 15 पंखा दफाई, हल्दी बाड़ी कोरिया
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी श्री एस.के.एस. बघेल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया
आदेश दिनांक 14.01.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री सतीश गुप्ता अनुपस्थित ।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्री एस.के.एस. बघेल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया उपस्थित ।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.11.2018 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी चाही गई थी :-“01. कृपया नीचे पूछे गए वांछित सूचना की प्रमाणित प्रतियां मेरे पते पर प्रदान करें—
अ—यह है कि, विगत पांच वर्षों में विद्यालय द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव में किए गए व्ययों की जानकारी एवं बिल सत्यापित प्रति में प्रदान करें ।
ब—विद्यालय द्वारा पांच वर्षों में वार्षिक खेलकुद में शासन द्वारा प्राप्त राशि एवं विद्यालय द्वारा किये गये व्ययों की राशि एवं बिल सत्यापित प्रति में प्रदान करें ।
स—विगत पांच वर्षों में विद्यालय कक्षा नवमी से बारहवी तक कक्षा में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों से अनुपस्थित दण्ड स्वरूप वसूली गई राशि की जानकारी सत्यापित प्रति में प्रदान करें ।
द—विगत पांच वर्षों में विद्यालय द्वारा रंगरोगन एवं स्टेशनरी पर किए गए व्ययों की जानकारी एवं बिल सत्यापित प्रति में प्रदान करें ।”
- 4/ जनसूचना आवेदन पर कार्यवाही करते हुए जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला—कोरिया (छ.ग.) द्वारा कार्यालयीन पत्र दिनांक 05.12.2018 के माध्यम से अपीलार्थी श्री सतीश गुप्ता को लेख किया गया कि “आप अपनी व्यक्तिगत पहचान हेतु अपना पहचान पत्र जो समाचार पत्र इकाई द्वारा जारी किया गया है, आधार कार्ड, विगत वित्तीय वर्ष 2017–18 की आपके द्वारा फाईल की गई आयकर विवरणी की छायाप्रति संलग्न करें। यह कि इस आशय का एक शपथ पत्र अवश्य संलग्न करें जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि प्राप्त जानकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य स्पष्ट हो तथा किसी भी स्थिति में दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। साथ ही चाही गई जानकारी के छायाप्रति एवं प्रमाणन के लिए आवश्यक शुल्क आपके द्वारा देय होगा ।”
- 5/ जनसूचना अधिकारी के विनिश्चयन से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 10.12.2018 को प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) के समक्ष द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/781/2019 प्रस्तुत

किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील आवेदन का समयावधि में निरकारण नहीं करने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.02.2019 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी।

6/ आयोग के आर्डरशीट दिनांक 28.05.2021 की कंडिका 10 में निम्नलिखित कार्यवाही के निर्णय लिये गये थे :-

01. अपीलार्थी द्वारा जनसूचना आवेदन दिनांक 12.11.2018 में वांछित स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उन्हें उनके जनसूचना आवेदन पर दिए गए पते पर निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजेंगे।
02. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ-2-19/2006/1/6 दिनांक 27.06.2006 की कंडिका-5 में यह लेख किया गया है कि नियत समयावधि के पश्चात् आवेदक को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने से शासन पर अनावश्यक भार पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रकार का व्यय संबंधित अधिकारी पर अधिरोपित करने हेतु परिस्थितियों का परीक्षण कर कार्यवाही की जाए।

अतः लोक प्राधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) को यह अनुशंसा की जाती है कि वे दोषी अधिकारी से उक्त निःशुल्क दस्तावेजों की लागत वसूल कर शासकीय कोष में जमा करावें, जिससे कि दोषी अधिकारी की वजह से शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार न पड़े।

अतः शासन के उपरोक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी को जितने पेज की निःशुल्क जानकारी भेजी जाती है उससे शासन को हुई राजस्व की हानि की वसूली दोषी जनसूचना अधिकारी से कर शासकीय कोष में जमा की जावे।

03. जनसूचना आवेदन दिनांक 12.11.2018 के समय पदस्थ रहे श्री एस.के. एस.बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला-कोरिया (छ.ग.) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो कि उन्होंने जनसूचना आवेदन का निराकरण अधिनियम में प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित समयावधि 30 दिन के भीतर नहीं किया, इसलिए क्यों न उन पर समयावधि में जनसूचना आवेदन का निराकरण नहीं करने के लिये 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुशंसा की जावे।

आगामी पेशी तिथि के पूर्व दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। आगामी पेशीतिथि के पूर्व नहीं किए जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा

पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।

7/ श्री एस.के.एस. बघेल प्राचार्य एवं जनसूचना अधिकारी शा.उ.मा. विहल्दीबाड़ी जिला कोरिया द्वारा आयोग के आर्डरशीट दिनांक 28.05.2021 की कंडिका 10 परिपेक्ष्य में ज्ञाप. क्र. 322 दिनांक 08.12.2021 के माध्यम से आयोग को जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है कि :-

1. यह कि द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/781/2019 कोरिया का व्हीसी. प्रकरण प्रस्तुत दिनांक 28.05.2021 में छत्तीसगढ़ सूचना आयोग रायपुर के स्टॉफ ऑफिसर के निर्देशानुसार ठीक 5 दिन के अंदर दिनांक 31.05. 2021 को निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। जिसकी प्रति व रजिस्टर्ड डाक की पावती की फोटोकॉपी श्रीमान जी को व राज्य सूचना आयोग स्टॉफ ऑफिसर को भी भेजी जा चुकी है। अतः राज्य सूचना आयुक्त महोदय की कंडिका 10(01) का परिपालन समय सीमा के अन्दर जनसूचना अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है।
2. यह कि कंडिका 10(02) के संबंध में लेख है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को मात्र 2 प्रिंटेड पेज में जानकारी उपलब्ध करायी गयी है, जिससे शासन को कोई राजस्व की हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता फिर भी राज्य सूचना आयुक्त के परिपालन में जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य श्री एस.के.एस. बघेल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया के द्वारा 20 रुपये का चालान स्टेट बैंक के माध्यम से राज्य कोषालय में दिनांक 08.11.2021 को जमा की जा चुकी है। अतः राज्य सूचना आयुक्त महोदय की कंडिका 10(02) का परिपालन निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जा चुका है।
3. यह कि मैं एस.के.एस. बघेल प्राचार्य एवं जनसूचना अधिकारी शा.उ.मा. विद्यालय हल्दीबाड़ी स्वयं अपने कर्तव्यों के प्रति सतत् रूप से सेवा के 41 वर्षों से सजग व कर्तव्यनिष्ठ व समय का पाबंद रहा हूं तथा सेवा के दौरान मेरे उच्च अधिकारियों के आदेशों व निर्देशों के निस्तारण में कोई शिथिलता नहीं की गई है। यही कारण है कि मेरे जिले एवं राज्य के उच्च अधिकारियों को कोई भी मेरे कार्य व्यवहार से शिकायत नहीं रही है। अतः राज्य सूचना आयुक्त महोदय की कंडिका 10(03) का परिपालन निर्देशानुसार समय सीमा में सुनिश्चित होने के बाद भी शिथिलता संबंधी टिप्पणी किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

8/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। आयोग द्वारा दिनांक 28.05.2021 को प्रकरण के आर्डरशीट की कंडिका 10(1) में 2 पृष्ठ की जानकारी दिये जाने का उल्लेख है जबकि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी 2 पृष्ठ में समाहित हो ही नहीं सकती, इसलिए आयोग के द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण के आर्डरशीट दिनांक 28.05.2021 की कंडिका 10(1) जिसमें "अपीलार्थी

द्वारा जनसूचना आवेदन दिनांक 12.11.2018 में वांछित स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उन्हें उनके जनसूचना आवेदन पर दिए गए पते पर निशुल्क रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजेंगे” का पालन आज दिनांक तक जनसूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

इसी प्रकार आर्डरशीट की कंडिका 10(3) जिसमें “जनसूचना आवेदन दिनांक 12.11.2018 के समय पदस्थ रहे श्री एस.के.एस.बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया (छ.ग.) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओं सूचना पत्र जारी हो कि उन्होंने जनसूचना आवेदन का निराकरण अधिनियम में प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित समयावधि 30 दिन के भीतर नहीं किया, इसलिए क्यों न उन पर समयावधि में जनसूचना आवेदन का निराकरण नहीं करने के लिये 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख को अनुशंसा की जावे। आगामी पेशी तिथि के पूर्व दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। आगामी पेशीतिथि के पूर्व नहीं किए जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।” के परिपेक्ष्य में श्री एस.के.एस. बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बजाय आयोग को प्रेषित जवाब की कंडिका 3 की द्वितीय पैरा में यह उल्लेख किया गया है कि “राज्य सूचना आयुक्त महोदय की कंडिका 10(03) का परिपालन निर्देशानुसार समय सीमा में सुनिश्चित होने के बाद भी शिथिलता संबंधी टिप्पणी किया जाना दुर्भाग्य पूर्ण है।” इस प्रकार श्री एस.के.एस. बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र का स्पष्टीकरण देने के बजाय आयोग के कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाया है जो उचित नहीं है।

श्री एस.के.एस. बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया (छ.ग.) ने आयोग को प्रेषित जवाब कंडिका 3 के प्रथम पैरा में अपने पक्ष समर्थन में केवल यह उल्लेख किया है कि “स्वयं अपने कर्तव्यों के प्रति सतत् रूप से सेवा के 41 वर्षों से सजग व कर्तव्यनिष्ठ व समय का पाबंद रहा हूं तथा सेवा के दौरान मेरे उच्च अधिकारियों के आदेशों व निर्देशों के निस्तारण में कोई शिथिलता नहीं की गई है। यही कारण है कि मेरे जिले एवं राज्य के उच्च अधिकारियों को कोई भी मेरे कार्य व्यवहार से शिकायत नहीं रही है।” जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्राप्त जनसूचना आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत 30 दिन के समयावधि में विधिसम्मत निराकरण किया जाना चाहिए था, जबकि श्री एस.के.एस.बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया (छ.ग.) के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के प्रावधानों के तहत आवेदन पत्र का निराकरण करने के बजाय अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र दिनांक 05.12.2018 के

माध्यम से श्री सतीश गुप्ता को लेख किया गया कि “आप अपनी व्यक्तिगत पहचान हेतु अपना पहचान पत्र जो समाचार पत्र इकाई द्वारा जारी किया गया है, आधार कार्ड, विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 की आपके द्वारा फाईल की गई आयकर विवरणी की छायाप्रति संलग्न करें। यह कि इस आशय का एक शपथ पत्र अवश्य संलग्न करें जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि प्राप्त जानकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य स्पष्ट हो तथा किसी भी स्थिति में दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।” जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आवेदक से उपरोक्तानुसार जानकारी प्राप्त करने का प्रावधान ही नहीं है।

- 9/ श्री एस.के.एस.बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा आयोग को प्रेषित जवाब ज्ञाप. क्र. 322 हल्दीबाड़ी दिनांक 08.12.2021 जारी कारण बताओ सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं पाये जाने एवं प्राप्त जनसूचना आवेदन का विधिसम्मत निराकरण नहीं करने के कारण आज दिनांक तक जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत रु. 250/-प्रतिदिन के मान से अधिकतम रु. 25000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के प्रावधान के तहत रु 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है।
- 10/ जिला शिक्षा अधिकारी (लोक प्राधिकारी) जिला कोरिया श्री एस.के.एस. बघेल, जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी जिला-कोरिया (छ.ग.) से अर्थदण्ड की राशि वसूल कर शासकीय कोष में जमा करायेंगे।
- 11/ आयोग की आर्डरशीट दिनांक 28.05.2021 की कंडिका 10(1) “अपीलार्थी द्वारा जनसूचना आवेदन दिनांक 12.11.2018 में वांछित स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उन्हें उनके जनसूचना आवेदन पर दिए गए पते पर निशुल्क रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजेंगे।” का पालन आज तक जनसूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है अतः जिला शिक्षा अधिकारी (लोक प्राधिकारी) जिला कोरिया यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त आदेश का पालन आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर हो जाये।
- 12/ इस आदेश की प्रतिलिपि संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. के संज्ञान में लाने हेतु भेजी जावे संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. जनसूचना अधिकारियों के लिये निर्देश जारी करेंगे की भविष्य में कोई भी जनसूचना अधिकारी जनसूचना आवेदन प्राप्त होने पर सूचना प्राप्त करने एवं प्राप्त सूचना के उपयोग के संबंध में आवेदक से जानकारी प्राप्त करने का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रावधान नहीं है।
- 13/ आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयोग